ביצוע ותקנות

356. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה תקנות בעניינים אלה:

(1) סדרי דין בהליכים לפי חוק זה, ובכלל זה הוראות לעניין הגשת בקשות לפי חוק זה, מסמכים שיש לצרף אליהן, מועדי הגשתן, הגשת התנגדויות להן וחובות פרסום;

(2) חובות דיווח שיחולו על החייב והנאמן, אופן עריכת הדוחות והפרטים שייכללו בהם;

(3) באישור ועדת החוקה – אגרות ותשלומים בעד הליכים לפי חוק זה.

מעבר למערכת מקוונת

357. השר רשאי לקבוע כי פעולות הנעשות לפי חוק זה, כולן או חלקן, ובכלל זה דיווחים, פרסומים, הגשת בקשות ומסמכים, מתן זכות עיון או הצבעות יבוצעו באופן מקוון, ובלבד שיובטח מענה הולם למי שאינו עושה שימוש באמצעים מקוונים, ורשאי הוא לקבוע הוראות לעניין אופן ביצוען של פעולות מקוונות אלה.

חלק י"ג: תיקונים עקיפים

ביטול פקודת פשיטת הרגל

358. פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם–1980[44], למעט סעיף 97 לפקודה – בטלה.

תיקון פקודת החברות – מס' 21

359. בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג–1983[45] –

(1) בסעיף 1 –

(א) ההגדרות "דיבידנד", "חברה לא־מוגבלת", "חברה מוגבלת", "חברה מוגבלת בערבות", "חברה פרטית", "חברה ציבורית", "הכונס הרשמי" ו"משתתף", בחברה שבפירוק – יימחקו;

(ב) אחרי ההגדרה "חברת חוץ" יבוא:

""חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018;";

(2) בסעיף 178(א), במקום "המפרק" יבוא "הנאמן לפי חלק שמיני א' לחוק החברות, התשנ"ט–1999[46], או לפי פרק ו' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי";

(3) בסעיף 194 –

(א) האמור בו יסומן "(א)", ובו, המילים "בבתי המשפט באנגליה" – יימחקו;

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) הורה בית משפט שהוגשה לו בקשת אכיפה כאמור בסעיף קטן (א) על מינוי כונס לשם אכיפת זכויותיהם של בעלי איגרות חוב שהובטחו בשעבוד צף –

(1) יחולו על הכונס, ובכלל זה על דרך מינויו וזהותו, הוראות פרק ו' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי; בעל איגרת חוב המובטחת בשעבוד צף רשאי להציע מועמד שישמש כונס, בהתאם להוראות סימן א' לפרק האמור;

(2) יראו את החברה כאילו ניתן לגביה צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי והליכי אכיפת הזכויות בידי הכונס יתנהלו בהתאם להוראות אותו חוק.

---

[44] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639; ס"ח התשע"ה, עמ' 211.

[45] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761; ס"ח התשע"ז, עמ' 1200.

[46] ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

(ג) השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין שכרו של כונס שמונה לפי סעיף זה והוצאותיו, ובכלל זה את ההליך לקביעתם.";

(4) סעיפים 195 עד 201 – בטלים;

(5) פרקים י"א עד י"ז – בטלים.

תיקון חוק החברות – מס' 32

360. בחוק החברות, התשנ"ט–1999[47] –

(1) בסעיף 1 –

(א) אחרי ההגדרה "החזקה" ו"רכישה" יבוא:

""הליכי חדלות פירעון" – כהגדרתם בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי;";

(ב) אחרי ההגדרה "חוק העמותות" יבוא:

""חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018;";

(ג) אחרי ההגדרה "פרמיה" יבוא:

""צו לפתיחת הליכים" – צו לפתיחת הליכים שניתן לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי;";

(2) בסעיף 39(ב), אחרי "או בפירוק" יבוא "או שניתן לגביה צו לפתיחת הליכים" ובמקום "מפרק" יבוא "הנאמן";

(3) בסעיף 57, אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) פירוק החברה בידי בית המשפט לפי סעיף 342ו(1), פירוקה מרצון לפי סעיף 342כד, או פירוקה מרצון בהליך מזורז לפי סעיף 342מב.";

(4) בסעיף 140, בסופו יבוא:

"(10) מתן צו פירוק לגביה או קבלת החלטה על פירוק מרצון לפי חלק שמיני א'.";

(5) בסעיף 145, בסופו יבוא:

"(5) מתן צו פירוק לגביה או קבלת החלטה על פירוק מרצון לפי חלק שמיני א'.";

(6) בסעיף 205 –

(א) בכותרת השוליים בסופה יבוא "או בהליכי חדלות פירעון";

(ב) במקום "מפרק לפי פרק י"ב לפקודת החברות" יבוא "נאמן לפי פרק ב' לחלק שמיני א' או לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי";

(7) בסעיף 227(א), במקום "מי שהוכרז פושט רגל" יבוא "יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים" ובסופו יבוא "או צו לפתיחת הליכים";

(8) בסעיף 228(א)(4), במקום "הוא הוכרז פושט רגל" יבוא "ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים" ואחרי "אם הוא תאגיד –" יבוא "גם אם";

(9) בסעיף 300(א), במקום "מפרק ונאמן בפשיטת רגל" יבוא "ונאמן בהליכי פירוק או בהליכי חדלות פירעון";

[47] ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ז, עמ' 970.